

0096454-62.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0096454-62.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0096454-62.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 217/2018 - 5º Distrito Policial - Aclimação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL APARECIDO LUCIANO DE LIMA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

MICHEL APARECIDO LUCIANO DE LIMA e JOÃO PEDRO DA SILVA VIRANDO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no 01 de maio de 2018, por volta das 06h00, na Praça Dom Orione, numeral desconhecido, bairro Bela Vista, nesta cidade e capital de São Paulo, em concurso de agentes e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face de M. V. N. e F. da S. G., subtraíram, para eles, dois aparelhos celulares da marca Samsung, um pertencente a M. V. N. avaliado em R\$1.000,00 (um mil reais) e outro pertencente a F. da S. G. avaliado em R\$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Consta da denúncia que "segundo o apurado, as vítimas tinham acabado de adentrar o veículo GM/Prisma, estacionado no local dos fatos, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que mediante o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram os aparelhos celulares e, sem qualquer motivo, deram uma coronhada no vidro traseiro do carro, quebrando o objeto, causando prejuízo de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)."

Expõe a inicial que “ambos foram reconhecidos em sede policial (fls. 11/13).” Relata a exordial que “interrogado as fls. 16/17, MICHEL assumiu a prática delitiva, dizendo que JOÃO PEDRO o auxiliou pela quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) e dois pinos de cocaína. Interrogado a fls. 28/29, JOÃO PEDRO negou participação no fato.”

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de maio de 2019. Na mesma oportunidade, foi deferido o pleito ministerial referente à aplicação do Provimento nº 32/2000 e, ao fim, foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor dos acusados (fls. 60/61).

O acusado MICHEL foi citado na Penitenciária II de Pirajuí (fls. 80/82).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de MICHEL, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 91).

Conforme determinado a fl. 94, o Ministério Público acionou o Núcleo de Investigações para diligenciar o paradeiro do acusado JOÃO PEDRO (fl. 97) e, posteriormente, juntou aos autos a pesquisa de localização realizada (fls. 99/100). Ante a sua não localização nos endereços fornecidos pelo órgão ministerial (fl. 104), o acusado JOÃO PEDRO foi citado por edital (fls. 106, 109, 111).

Foi certificado nos autos que decorreu o prazo do edital de citação em nome de JOÃO PEDRO sem que houvesse manifestação do acusado (fl. 113), razão pela qual o Ministério Público requereu a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 117).

Aos 31 de agosto de 2021, o processo e o prazo prescricional foram suspensos com relação ao réu JOÃO PEDRO, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Nesta mesma ocasião, o recebimento da denúncia foi mantido para o réu MICHEL e, ao fim, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 08 de março de 2022 (fls. 118/120).

Sobreveio aos autos comunicação de prisão em flagrante, na data de 29 de novembro de 2021, e sua conversão em prisão preventiva em desfavor de MICHEL, nos autos do processo nº 1528738-84.2021.8.26.0228 (fls. 121/123 e 134).

O acusado MICHEL foi intimado via sistema Teams, junto ao CDP de Santo André, onde encontra-se preso pelo processo retromencionado (fl. 160).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas, e, em seguida, o réu MICHEL foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que MICHEL é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 11/13), Auto de reconhecimento de objeto positivo (fl. 14), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima M.V.N. narrou os fatos com segurança, extraindo-se de suas declarações que foi vítima de um crime de roubo. Contou que o acusado Michael comandava a operação e portava uma arma de fogo devidamente municiada, apreendida pelos policiais posteriormente. Disse que foi agredido e que o acusado foi extremamente agressivo.

Foi também ouvida em juízo a vítima F. da S. G., que relatou os fatos com coesão, depreendendo-se de suas declarações que foi vítima do crime. Foi agredido com coronhadas e ameaçado a todo momento.

Em juízo, as vítimas reconheceram o acusado com convicção.

Ao ser interrogado em juízo, MICHEL confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que passava por dificuldades e por isso cometeu o delito.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais

provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito às versões apresentadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (Grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a inculpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (Grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (Grifos nossos)

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que MICHEL e JOÃO PEDRO agiram conjuntamente em concurso e unidade de desígnios entre si na prática do crime de roubo. No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

A circunstância majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos. Com efeito, as vítimas prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que MICHEL e JOÃO PEDRO portavam uma arma de fogo e que, com ela, quebraram o vidro traseiro do veículo automotor com uma coronhada e subtraíram os seus aparelhos celulares, evadindo-se na sequência.

Consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO.

Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019). (Grifos nossos)

Da mesma forma, vem a lume o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravamento Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019). (Grifos nossos)

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019). (Grifos nossos)

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)" (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020). (Grifos nossos)

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação de MICHEL pelo crime de roubo duplamente majorado é medida que se impõe.

No mais, a hipótese, conforme jurisprudência majoritária, é de concurso formal, sendo esta também a posição de Damásio E. de Jesus, que em seu Código Penal Anotado, 9ª ed., afirma que: "responde por roubos em concurso formal o sujeito que, num só contexto de fato, pratica violência ou grave ameaça contra várias pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias..." (pg. 538).

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, cometeu o delito com dolo extremado, tendo desferido coronhadas nas vítimas durante o robô, circunstancia essa totalmente estranha ao fato e que justifica exasperação de 1/12. No mais, a reincidência específica, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação de pena, não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador à luz da súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 47/59 e 152/155) e da Certidão (fls. 74/77 e 148/151) que o réu MICHEL possui condenação anterior pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (Processo nº 0029713-45.2015.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 28/04/2017). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima) e da atenuante de confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo-se a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Caracterizado o concurso formal de crimes, porquanto subtraídos os bens pessoais de duas vítimas, mediante única ação, aumento a pena em 1/6.

Não há causa de diminuição de pena.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas considerada a reincidência específica e a pena aplicada, entendo que o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o fechado (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/1990, c.c. artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MICHEL APARECIDO LUCIANO DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes na forma do concurso formal, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a gravidade dos fatos, bem como a sentença condenatória ora proferida, decreto a prisão preventiva como medida de garantia à ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Expeça-se mandado.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA.

São Paulo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA